

TEMA 57



LA ATENCIÓN SOCIAL A LA POBLACIÓN INMIGRANTE EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID: PROGRAMAS, ACTUACIONES Y RECURSOS.

ÍNDICE

0.- Introducción.	
1.- Análisis de la situación de la población inmigrante en la ciudad de Madrid.	
2.- Marco normativo y competencial.	
3.- La atención social a la población inmigrante en el Ayuntamiento de Madrid.	
3.1.- Competencias municipales de atención social a la población inmigrante. 3.2.- El Ayuntamiento de Madrid y la población inmigrante: II Plan Madrid de Convivencia Social e Intercultural, 2.009- 2.012.	
4.- Programas, actuaciones y recursos.	
4.1.- Acogida. 4.2.- Integración social. 4.3.- Participación social. 4.4.- Formación.	

0.- INTRODUCCIÓN.

Las migraciones son un factor fundamental en el desarrollo de las grandes urbes, y muy especialmente de su intenso crecimiento durante los siglos XX y XXI. Madrid se desarrolla desde finales del siglo XIX, y durante toda la primera parte del siglo pasado, a través de la llegada de migraciones interiores o nacionales, provenientes de las diferentes provincias del Estado. En forma de mano de obra para las nuevas necesidades y expectativas que traía el capitalismo en Madrid, estas migraciones aportaron a la ciudad nuevos barrios, nuevas tradiciones y festejos, desarrollos del tejido asociativo y de las redes que conectaban las periferias del estado con su centro administrativo. En definitiva, las migraciones trajeron nuevas formas de relacionarse con la ciudad y con aquellas personas que la habitaban. Con dicha migración interna se dio un salto importante como ciudad y contribuyó a generar mayor riqueza y competitividad, haciendo de la ciudad de Madrid un atractivo destino para emprender, crear una familia y desarrollarse. Sin embargo, desde 1985 a la actualidad, han sido los procesos migratorios internacionales los protagonistas de uno de los fenómenos socioculturales más relevantes que vive el municipio, junto con los enormes avances de las infraestructuras, servicios y tecnologías y la apertura de nuevos barrios. En la actualidad, **en torno a un 16,55% de la población de Madrid es de origen extranjero** (Padrón Municipal de habitantes, julio de 2.022(.

La inmigración es un hecho estructural e irrebatible que ha acentuado un rasgo que ya tenía la sociedad madrileña: su **diversidad**. Hoy en día, Madrid es una sociedad más diversa culturalmente de lo que ya era a comienzos del siglo XXI. Y esta diversidad va a ir en aumento porque una gran mayoría de las personas inmigrantes de origen extranjero aspiran a quedarse en nuestra ciudad y ya lo vienen haciendo desde hace aproximadamente 20 años. Estos cambios han venido para quedarse, de manera que los flujos inmigratorios, en particular, y la movilidad creciente de las personas, en general, irán esculpiendo en las próximas décadas la sociedad madrileña del futuro. Su éxito dependerá de la capacidad de nuestra ciudad para gestionar adecuadamente esos movimientos migratorios, aceptando la nueva ciudadanía y posibilitando la movilidad social ascendente de todas las personas y grupos sociales. Ofrecer una respuesta adecuada es una obligación en el derecho interno y europeo y en el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Las personas migrantes, las solicitantes de asilo, las menores y las jóvenes sin acompañamiento familiar, las personas migrantes en tránsito o en situación de vulnerabilidad tienen derechos y obligaciones que debemos garantizar.

Nuestro Área de Gobierno tiene delegadas las competencias en materia de inmigración y desarrollo de políticas de convivencia intercultural. Para ello, desde la **Dirección General de Inclusión Social**, se llevan a cabo diferentes actuaciones orientadas a la consecución de los objetivos de **acogida, integración y participación social** que se detallan a continuación.

1.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE EN LA CIUDAD DE MADRID.

En **abril de 2.019** el Equipo de Investigación del IMEDES publico el **"Estudio y análisis de situación y propuesta de un sistema integrado de protección de personas inmigradas, desplazadas o en refugio en el Municipio de Madrid".**

En este estudio se destacan las siguientes conclusiones en su **resumen ejecutivo**. En este resumen se resaltan los **siete de los rasgos más sobresalientes de la realidad de la población** inmigrante, a partir del estudio realizado. En ellos puede observarse cómo se continúa con características que vienen de lejos – feminización de las migraciones, concentración en determinados barrios, persistencia del sector de irregulares, - al tiempo que aparecen nuevos rasgos - incremento muy notable de las nacionalizaciones, crecimiento de las segundas generaciones, arraigo familiar, fenómenos de hibridación al haber más parejas mixtas….

1.- Un primer rasgo a resaltar es la **contribución decisiva de la inmigración extrajera a la evolución demográfica de la ciudad de Madrid**. A 1 de enero de 2018 la ciudad de Madrid tenía 3.221.824 habitantes. Desde 2010 venía sufriendo una caída poblacional: si en aquel año había en la capital 3.273.049 habitantes, en 2015 habían disminuido a 3.141.991, lo cual supone una pérdida de 129.058 habitantes en cinco años. Las causas de ellos son dos: por un lado, la disminución del saldo vegetativo y, por otro, el saldo migratorio negativo. Esa evolución demográfica negativa solo empezó a invertirse en los últimos años (desde 2015) y debido al saldo positivo del balance migratorio, con procedencia mayoritaria del extranjero.

Aparte de lo mucho que ello significa para la evolución de la ciudad, esa contribución demográfica – y sus impactos escolares, fiscales, etc.- debe incluirse entre los elementos hacia una visión positiva de las migraciones.

2.- Un segundo rasgo clave es la **intensidad y relevancia de las nacionalizaciones.** Si se tienen en cuenta a las 422.700 personas residentes en el municipio de Madrid cuya nacionalidad es **solo** extranjera, se calcula en un 13.1% (a 1.1.18) los extranjeros en la capital. Ahora bien, ese porcentaje se eleva al 21% si tenemos en cuenta también a los residentes en la capital que, teniendo nacionalidad extranjera, se han nacionalizado españoles pues el 8% de las personas de origen extranjero residentes en el municipio de Madrid dispone de nacionalidad española. Dicho de otra manera, los habitantes de la ciudad de Madrid con doble nacionalidad (española+ extranjera) suponen el 21%.

Son varias las implicaciones de ello de cara a la gestión positiva de la cuestión migratoria y a las líneas estratégicas de la intervención y la inclusión: a) se trata de un sector o segmento social clave, que puede jugar, o no, un papel integrador con respecto a sus respectivos colectivos nacionales, y b) es de esperar que estos "nuevos españoles" ejerzan como tales, y ello ocurrirá en buena medida si son considerados como tales. En cualquier caso, debe dársele toda la relevancia al hecho de la adquisición de la nacionalidad y a sus implicaciones.

3.- Otro resultado relevante de la investigación es la **diversidad de colectivos nacionales al tiempo que la enorme relevancia numérica de algunos de ellos y cambios sustanciales en sus evoluciones**. La población de origen extranjero tiene un 85% de extracomunitarios y un 15% de comunitarios. Los cinco colectivos más numerosos son latinoamericanos, y suponen el 40% del total. Son los ecuatorianos el único colectivo nacional que supone más del 10 % de total (concretamente, el 12.9%). Es preciso resaltar los cambios en las dinámicas de evolución de los colectivos: rumanos, y también, ecuatorianos, a pesar de lo dicho, han disminuido entre 2011y 2018, mientras que han aumentado venezolanos y chinos.

Estas variaciones, y otras, ponen de manifiesta la necesidad de un Observatorio, como luego se indica. Por otro lado, siendo sin duda relevante estos datos de distribución por nacionalidades (cuestiones y retos de lenguas, distancia cultural, escuela, voto, etc.) no debe ser la variable principal a la hora de la intervención.

4.- En cuanto a la distribución por género se confirma la **feminización de las migraciones y la disparidad entre inmigradas y autóctonas en alguna característica significativa.** El 53.5% de las personas extrajeras de la ciudad de Madrid es mujer, habiendo una considerable variabilidad según procedencias: en los colectivos de origen africano la ratio es de 0.8 mujeres por cada hombre, mientras que en los de América Central es del 1,6. Hay que resaltar, por especialmente relevante, la disparidad en el porcentaje de mujeres en edad fértil: el 51% de las mujeres inmigradas, frente al 28% de las españolas.

Estos y otros datos del Informe ponen de manifiesto elementos clave en las líneas estratégicas a adoptar puesto que: muchas de esas mujeres son "cabeza de puente" en el proceso y proyecto migratorio, juegan un papel relevante en la socialización de las segundas generaciones; y están inmersas, también algunos varones, en cadenas transnacionales de cuidados y, las que son madres, en experiencias de *maternidad transnacional*.

5.- En cuanto a distribución por edades **se confirma el tratarse de una población mucho más joven, si bien se observan tendencias a la convergencia**. En una sociedad de pirámide de población envejecida como la española, donde el 20.4 % de los habitantes tienen más de 65 años – por solo el 3.6% entre los extranjeros, claro que de momento- resalta el resultado de la media de la población de origen extranjero es de 35.1 años, diez menos que la media española. Sin embargo, la diferencia en el sector juvenil de menores de 16 años es pequeña: 14.7 % en la población española 13.1 entre los extranjeros (dato este referido solo a los nacidos en el exterior).

En cualquier caso, esta fuerte **presencia de jóvenes de origen extranjeros debería situarse como un elemento absolutamente central en las políticas sociales a seguir**. Afecta a cuestiones como el éxito o fracaso escolar, acceso no a ciclos superiores educativos, formación o no de pandillas y bandas, etc. En su inclusión radica buena parte del éxito a futuro de la integración y cohesión social

6.- Otro resultado a resaltar es el de la persistencia en la Comunidad de Madrid) no se dispone de datos desagregados para la capital) de un **elevando sector de población de origen extranjero en situación irregularidad y de precariedad jurídica**. Si al total de 893.276 de población extranjera en la Comunidad de Madrid según el padrón municipal) se le resta las 846.861 personas extranjera con residencia en vigor a 31.12.17 (según el Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales MTAS) obtenemos una cifra estimada de 46.415 **(5.19%)** de personas sin permiso de residencia en vigor. Si a esa cifra le sumamos la estimación de la población extranjera no empadronada que asciende al 7% según la Encuesta Regional de la Comunidad de Madrid, obtenemos una estimación de108.945 personas irregulares en la Comunidad de Madrid, esto es, el 12% de la población de origen extranjero.

He aquí de nuevo otro reto, el de incorporar adecuadamente esta variable en la intervención y, para ello, es imprescindible planteamientos de regularización, ciudadanía social y tarjetas de vecindad o similares.

7.- Otro de los resultados claves de la caracterización realizada es la **alta concentración de la población de origen extranjero en determinadas áreas, distritos y barrios de la capital**, **precisamente aquellas donde es más baja la renta familiar**. Si la media de la capital es del 21 % de población de origen extranjero, de los 21 distritos, *13 de ellos están por debajo de dicha media* (los que menos son Retiro con el 12% y Fuencarral – El Pardo con el 14%) y *8 de ellos por encima* (sobresaliendo Centro con el 31% y Usera con el 30.5%). En los barrios es aún más patente la concentración y las disparidades. Hay 10 barrios con más del 30%: (San Cristóbal: 48.5, Pradolongo: 43%, Almendrales, Moscardó, Zofío…) mientras que otros 10 barrios entre el 6.6% al 11.1%.

Con ser preocupante esa distribución desigual y alta concentración, hay que resaltar que el reto se agrava al constatar en el estudio que coinciden alta diversidad con fuerte desigualdad. En efecto en 8 de los 10 barrios con mayor porcentaje de inmigrantes extranjeros la renta media se sitúa por debajo de los 30.000 euros anuales por hogar (solo Sol y Bellas Vistas están por encima). El caso más extremo es precisamente el barrio de San Cristóbal con renta por debajo de los 20.000. Por el contrario, 7 de los 9 territorios con menos inmigrantes extranjeros se sitúan por encima de los 50.000 euros.

En definitiva, y como pasa en otras grandes capitales, aparece un gran reto, y situaciones de injustica y violencia estructural, cuando la desigualdad social y territorial se solapa con la alta presencia de inmigrantes y la mayor diversidad sociocultural. Todo ello plantea un conjunto de indicadores preocupantes en "territorios de relegación" y la necesidad, entre otras líneas de actuación, de políticas de reequilibrio territorial y de equidad y proporcionalidad en los recursos, tanto cuantitativa como cualitativamente.

8.- Tras toda la caracterización anterior, el informe también aborda otros temas como son: 1) la **presencia de los inmigrantes en distintos ámbitos y servicios**, centrándose en empleo, sistema educativo y vivienda; 2) la situación de los **sectores vinculados a la inmigración y con mayor vulnerabilidad** (prestando especial atención a: a) las mujeres en situación de prostitución y víctimas de trata, b) la situación de los hijos de extranjeros, c) los menores no acompañado, d) los solicitantes de asilo y protección internacional y e) las personas en situación de exclusión residencial o sinhogarismo) y 3) la percepción de la inmigración por parte de la población autóctona.

9.- ¿Cómo viene abordándose la cuestión migratoria? ¿Qué recursos institucionales y sociales vienen dedicándose a ello? Como decíamos, la identificación, clasificación y valoración de estos recursos ha sido el segundo eje de trabajo. En este aspecto, resalta, por un lado, que, si bien existe un valioso **despliegue significativo** de recursos para atender las necesidades de acogida e integración de los diferentes colectivos migrantes de la ciudad de Madrid, en algunos casos dichos dispositivos son claramente **insuficientes** y en otros están **desbordados y poco adaptados**.

Aparte esas limitaciones, el análisis documental realizado y sobre todo las entrevistas y coloquios llevados a cabo muestran, por un lado, la necesidad no solo de recursos específicos sino de **respuestas integrales y globales** y de, por el otro, **una coordinación más eficaz y eficiente** de los recursos existentes y de las respuestas que se ofrecen desde diferentes niveles de la administración.

Otros aspectos clave en esta parte del Informe son: a) lo relevante de introducir con fuerza y método **el enfoque comunitario**, c) la necesidad de **actualizar tanto los contenidos como las finalidades** de la amplia red de organizaciones, servicios y recursos, y c) el reto abordar algunos temas con mayor profundidad dada la complejidad de la situación personal (menores no acompañados)

10.- Junto a la caracterización y el análisis de los recursos existentes, el tercer eje del trabajo es la presentación de un diagnóstico y de algunas propuestas a futuro. Tras una visión diacrónica, distinguiendo cuatro etapas de las migraciones en la ciudad de Madrid y en su gestión (1990-1999; 2000- 2008; 2008-2015; 2015 a la actualidad) se sintetiza el diagnóstico. Estamos ante **situación preocupante**, tanto por carencia de una visión global y estratégica de la cuestión migratoria y sobre cómo abordarla, como por las limitaciones y problemas en cuanto a su gestión eficaz y eficiente, con importantes problemas y deficiencias de comunicación, coordinación, trabajo conjunto y falta de recursos.

Predomina la **intervención social fragmentada**, con medidas continuas de emergencia y con dispersión de los recursos que quedan centrados de forma casi exclusiva en lo asistencial. Ha habido abandono en la última década con respecto al estudio y seguimiento de la cuestión migratoria, lo cual ha tenido, como una de sus consecuencias, la **falta de previsión** con respeto a la estructura organizativa y los dispositivos existentes.

Partiendo de que la gestión de la movilidad humana y sus implicaciones para la ciudad, deben ser abordadas no solo en las dimensiones demográficas, jurídicas, y socioeconómicas expuestas, sino también desde el enfoque de derechos humanos y de la ciudad inclusiva, se exponen al final una serie de **elementos críticos** – tanto estructurales como operativos - que se consideran preciso abordar de inmediato de cara a la articulación de un marco o **Plan Estratégico municipal de Inclusión y Convivencia** y de un **Sistema Integrado de Protección.**

2.- MARCO NORMATIVO Y COMPETENCIAL.

Toda pretensión de análisis sobre el régimen competencial debe forzosamente arrancar en la **Constitución.** En la norma fundamental reside el origen y la fuente de todas las competencias de los poderes públicos y, específicamente, de las Administraciones Públicas.

Incluso las competencias de que dispone la Unión Europea, o, en un plano distinto, los tratados o convenios internacionales, requieren o gozan de una cobertura constitucional. En el caso del **Derecho Comunitario** –tanto originario como derivado–, el anclaje lo proporciona el artículo 93 de la Constitución, en adelante CE, que, como es sabido, permite, mediante ley orgánica, la autorización para la celebración de tratados "por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución".

En cuanto a los **tratados internacionales**, sólo una vez publicados oficialmente en España forman parte del ordenamiento interno (art. 96.1 CE). La Constitución impide la existencia de contradicciones entre las disposiciones de los tratados y el propio texto fundamental. Ante esa situación, cabe solamente una alternativa: o el tratado no se celebra o la Constitución se modifica previamente, salvando así la paradoja de la recepción en el ordenamiento jurídico español de una norma contraria a la Constitución.

Centrándonos ahora en el reparto competencial entre las administraciones nacionales, volvemos a encontrar en el texto constitucional las reglas para la distribución de materias y facultades entre las mismas. Aquí debemos dividir el estudio en dos partes: de un lado, el reparto entre el Estado y las comunidades autónomas, y de otro, la atribución de competencias a las administraciones locales, debiendo subrayarse, en todo caso, que ambas partes son coherentes y se integran en un marco general.

Los artículos **148.1 y 149.1** CE fijan, respectivamente, las competencias que corresponden a las comunidades autónomas y al Estado. Si bien hay que señalar que la denominada "doble lista" contiene múltiples matices porque ni el artículo 148 recoge de manera tasada todas las competencias autonómicas (ya que se trata de una lista indicativa y potestativa), ni el artículo 149, a pesar de su inciso inicial, incluye solamente competencias exclusivas del Estado (pues permite múltiples fórmulas mediante la cuales las comunidades autónomas pueden acceder a dichas competencias, ya sea a través del ejercicio de la potestad legislativa de desarrollo, al desarrollo reglamentario o a la mera ejecución, ente otras posibilidades).

El cierre del sistema competencial se produce gracias a la denominada "**cláusula de doble reenvío**" contenida en el artículo 149.3 CE, en virtud de la cual las comunidades autónomas pueden asumir, además de las materias reseñadas en el artículo 148 y las que permita el juego del artículo 149, todas aquellas que no figuren en ninguna de las dos listas, siempre que, en todo caso, las incluyan en sus respectivos Estatutos de Autonomía. En el caso de no hacerlo así, esas materias que no gozan de una plasmación expresa en la CE quedan atribuidas automáticamente al Estado. Por lo tanto, el sistema se cierra, ya que, como corolario, ninguna materia permanece sin atribuir: bien a las CC.AA., bien al Estado.

Si atendemos al **régimen competencial de las administraciones locales**, la situación es la siguiente: la CE les ha otorgado autonomía para la gestión de sus intereses (art. 137 CE). Además, ha establecido los principios esenciales de su organización política (art. 140 CE, en lo que se refiere específicamente a los municipios) y ha garantizado su suficiencia financiera (art. 142). Pero, al contrario que en el caso de las CC.AA., no ha fijado de manera expresa una lista de materias atribuidas a la competencia local. Esta tarea la encomienda la CE ex art. 149.1.18 al Estado (las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas; en el caso que nos ocupa, las bases del régimen local) y a las CC.AA. (el desarrollo de las bases establecidas por el Estado).

De acuerdo con el panorama general expuesto, a continuación, analizaremos de manera pormenorizada y específica el régimen de **distribución de competencias vigente en materia de inmigración**.

Comenzaremos por el tratamiento de la materia en el **Derecho Comunitario**, para seguidamente centrar nuestra atención en el Derecho Interno. Para ello partiremos de un sumario estudio en materia de inmigración, con el fin de fijar su contenido y su alcance, entrando después en el análisis de la materia en la propia CE y en la legislación estatal y autonómica (de la Comunidad de Madrid). En este punto distinguiremos dos vertientes: de una parte, la legislación general de régimen local, y de otra, la legislación sectorial que regula la inmigración y otras materias conexas, como son los servicios sociales o la asistencia social.

2.1.- LA POLÍTICA DE INMIGRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA.

Las competencias comunitarias en materia de inmigración ven la luz con el **Tratado de Ámsterdam** firmado en 1997, en vigor desde 1 de mayo de 1999, que introdujo un nuevo título IV en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, en virtud del cual se estableció que el **consejo adoptaría, por unanimidad, medidas sobre política de inmigración y asilo** en el plazo máximo de cinco años desde la entrada en vigor de dicho tratado.

En el **Consejo Europeo celebrado en Tampere en octubre de 1999**, se fijaron las líneas maestras de la política de inmigración común, que pueden resumirse en los tres aspectos siguientes:

• Gestión desde una **perspectiva integral de los flujos migratorios**, así como equilibrio entre los criterios humanitarios y económicos para la admisión.

• **Tratamiento justo para los nacionales de terceros países**, con el objetivo de concederles, en la medida de lo posible, derechos y obligaciones equivalentes a los de los nacionales de los países en los que residen.

• Se considera esencial el desarrollo de acuerdos que incluyan **políticas de codesarrollo con los países de origen.**

El espíritu de las conclusiones de Tampere se vio confirmado con la adopción, en 2004, del Programa de La Haya, que estableció un conjunto de objetivos para fortalecer la libertad, seguridad y justicia en la Unión para el periodo 2004-2009. Este programa se puso en práctica mediante el Plan de Acción del Consejo y la Comisión por el que se aplica el Programa de la Haya de 10 de junio de 2005.

En uso de las competencias otorgadas y en el marco de los programas de Tampere y La Haya, la Unión Europea emprendió un amplio programa legislativo que se concreta fundamentalmente en las normas siguientes:

• Directiva del Consejo 40/2001/CE, de 28 de mayo, sobre el reconocimiento mutuo de decisiones de expulsión de ciudadanos de terceros países.

• Directiva del Consejo 90/2002/CE, de 28 de noviembre, por la que se define la ayuda a la entrada, la circulación y la estancia irregulares.

• Directiva del Consejo 86/2003/CE, de 22 de septiembre, sobre el derecho a la reunificación familiar.

• Directiva del Consejo 109/2003/CE, de 25 de noviembre, sobre el estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración.

• Directiva del Consejo 114/2004/CE, de 13 de diciembre, sobre las condiciones de admisión de nacionales de terceros países a efectos de estudios, intercambio de alumnos, prácticas no remuneradas o servicios voluntarios.

• Directiva del Consejo 71/2005/CE, de 12 de octubre, sobre el procedimiento específico de admisión de nacionales de terceros países a efectos de investigación científica.

Además de las directivas mencionadas, la Unión Europea ha dictado múltiples resoluciones y decisiones sobre cuestiones financieras, estadísticas y de intercambio de información, con el fin de mejorar la coordinación entre las políticas de inmigración de los países miembros.

Como se desprende de las normas reseñadas y de la actividad administrativa llevada a cabo por la comisión, la acción comunitaria en materia de inmigración se está ensanchando y fortaleciendo cada vez más. Partiendo de una perspectiva estrechamente relacionada con los asuntos de seguridad y justicia, las competencias comunitarias se van ampliando a aspectos vinculados a lo que podríamos denominar políticas de integración de inmigrantes, pudiendo apreciarse en dicha línea de actuación un claro paralelismo con el desarrollo de la acción del Estado en el derecho interno.

2.2.- EL CONCEPTO DE INMIGRACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN Y LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA.

El **artículo 149.1.2 de la CE** de 27 de diciembre de 1978 atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de "nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo". En principio, la redacción es terminante y la competencia estatal agotaría toda la materia sin dejar resquicio alguno para la acción autonómica.

Sin embargo, ya los Estatutos de Autonomía aprobados a finales de los años setenta y principios de los ochenta incorporaron competencias que se proyectan sobre la inmigración, si bien desde el punto de vista de la asistencia social, materia que la CE permite asumir a las comunidades autónomas (art. 148.1.20). Así, por ejemplo, el **artículo 26.1.23** del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, aprobado por la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, recoge, con el carácter de exclusiva, la siguiente materia: **"promoción y ayuda a la tercera edad, emigrantes, minusválidos y demás grupos sociales necesitados de especial atención, incluida la creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación".**

De todos modos, con independencia del tratamiento de la materia en los Estatutos de Autonomía, el propio Estado ha reconocido paladinamente la existencia de competencias en materia de "integración de los inmigrantes" en manos de otras Administraciones Públicas (art. 68 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social).

Por lo tanto, cabe sostener sin dificultad que el concepto de inmigración contiene, al menos, dos vertientes, que permiten, de un lado, encuadrar las actuaciones en el ámbito estatal de manera exclusiva (se trata de las materias relacionadas con la extranjería en sentido estricto, esto es, el control de los flujos de inmigrantes, los controles de entrada y salida y el régimen de autorizaciones de estancia y trabajo); y de otro, puede imaginarse un ámbito material de competencias que, si bien se encuentra en estrecha relación con la inmigración, puede incluirse razonablemente en la materia de asistencia social (aquí cabe reseñar todas las actuaciones realizadas por todos los poderes públicos, fundamentalmente las administraciones locales, para promover la integración y la convivencia de los inmigrantes en la sociedad española).

2.3.- LA INMIGRACIÓN EN LA LEGISLACIÓN DE RÉGIMEN LOCAL.

Las administraciones locales, y en especial los municipios, son instrumentos vertebradores del Estado y, en ocasiones, constituyen el ámbito más idóneo para la prestación de servicios al ser las administraciones más cercanas al ciudadano.

Se ha de destacar que el **concepto de autonomía local** que incorpora el **artículo 3 de la Carta Europea** de la Autonomía Local, ratificada por España el 20 de enero de 1988, al referirse al derecho y la capacidad efectiva de las administraciones locales de "ordenar y gestionar" una parte importante de los asuntos públicos, pone todo su énfasis en la necesidad de reconocer un ámbito de capacidad normativa a las administraciones locales, esto es, de potestad reguladora y ordenadora, respecto de un volumen significativo de las cuestiones públicas que afectan, pues, al interés general. Recoge asimismo el principio de subsidiariedad al contemplar, precisamente, la proximidad a los ciudadanos como criterio de atribución competencial. Pero además de ese papel vertebrador desde el punto de vista territorial, también resulta esencial su función desde la perspectiva social como cauce de participación democrática de los ciudadanos.

Los rasgos constitucionales que acompañan a las entidades o administraciones locales son los formales –personalidad jurídica, modo de elección, órganos de gobierno– y no los materiales –competencias–. No se ha establecido así ninguna reserva constitucional para los municipios, es decir, no existen preceptos constitucionales que especifiquen competencias concretas y exclusivas de las entidades locales.

Para las entidades locales, fue la **Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local**, en adelante LBRL, la que estableció el núcleo competencial necesario, garantizando así la autonomía constitucionalmente reconocida y remitiéndose al legislador sectorial competente para que éste concretase sus competencias en los distintos sectores de la acción pública.

En este sentido, es importante hacer mención de la sentencia del Tribunal Constitucional nº 214/1989, que declaró la inconstitucionalidad de los artículos 20 y 30 de la LBRL en el sentido de determinar que las CC.AA. con competencias en la materia puedan desarrollar la organización básica o necesaria establecida por la ley estatal y regular una organización complementaria que tendrá aplicación preferente a la diseñada por las entidades locales en su reglamento organizativo. También advierte el Tribunal Constitucional que esa legislación autonómica no podrá desconocer la existencia de un ámbito reservado a la autonomía organizativa de las entidades locales.

Por lo que se refiere al tratamiento en materia de inmigración que la normativa hace desde el ámbito local municipal, es preciso tomar como punto de partida la mencionada LBRL. El primer punto de contacto es la presencia de población inmigrante en el ámbito municipal y, con ello, la necesidad de incluirlos en el **padrón municipal**, tal como exige el art. 15 de la LBRL, otorgándole así la consideración de "vecino". A través de esta vía, el inmigrante –como cualquier otro ciudadano– se sitúa en el mismo mapa jurídico-administrativo a todos los efectos: domicilio, derechos vecinales, etc. El Padrón Municipal, además, al ser un registro administrativo, garantiza la fe pública y tiene pleno valor probatorio para poder, así, operar en el mundo real.

El Padrón Municipal se ha constituido en los últimos años en el instrumento fundamental para el conocimiento de la población inmigrante, regular o no. La razón –o el conjunto de razones, más bien– son relativamente simples. Los derechos que derivan del empadronamiento son más amplios que los deberes: acceso a la información, a la atención sanitaria autonómica, a la asistencia social autonómica y local, escolarización, vivienda y ayudas de diverso tipo. Asimismo, la posibilidad de participar, política y socialmente, en la vida local se canaliza por esta vía; incluso en el supuesto del voto. Por otro lado, el domicilio lo es, también, a efectos de notificaciones administrativas y fiscales.

En el ámbito local del municipio de Madrid, también se ha de tener en cuenta **la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid,** en adelante LCREM, cuya aprobación se ampara en el art. 40 de la ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid y en la disposición adicional sexta de la LBRL. Por su parte, el art. 2.2 de la **Ley de la Comunidad de Madrid 3/2003, de 11 de marzo, para el Desarrollo del Pacto Local**, dispone que entre las materias que pueden ser objeto de transferencia o delegación a las entidades locales se encuentran las relativas a los servicios sociales.

El art. 2 de la Ley 22/2006 establece que la ciudad de Madrid goza de autonomía para la gestión de sus intereses. Atribuye al Ayuntamiento de la ciudad de Madrid funciones de ordenación y ejecución en los asuntos de la competencia municipal. Asimismo, para garantizar lo anterior, la ley le dota de competencias en materia de infraestructuras, movilidad, seguridad ciudadana, régimen jurídico y procedimiento.

Por su parte, y para finalizar con este apartado, el **art. 31 de la mencionada Ley 22/2006** estipula que el Ayuntamiento de Madrid puede promover toda clase de actividades y prestar todos los servicios públicos que afecten al interés general de los ciudadanos y no estén expresamente atribuidos a otras Administraciones Públicas. En estos supuestos, el Ayuntamiento puede llevar a cabo actividades complementarias a las realizadas por esas administraciones.

La principal virtualidad de esta "cláusula general de competencias" reside en que permite al Ayuntamiento de Madrid asumir cualquier asunto que afecte a su comunidad sin necesidad de que exista un previo y expreso título competencial habilitante. O, dicho de otro modo, supone reconocer una presunción de competencias al municipio de Madrid, que sólo puede ser quebrantada si el legislador competente, ya sea el estatal o el autonómico, atribuye explícitamente la materia en cuestión a otro nivel de gobierno. Esto supone un paso adelante respecto de la regulación que la LBRL establece en su art. 25.1.

En definitiva, el art. 31 de la LCREM se alinea con la concepción de la cláusula general de competencias locales que se propugna en el Libro blanco para la reforma del gobierno local: "Esta cláusula, que desarrolla el principio de subsidiariedad, atribuye a los municipios una especie de capacitación general para actuar en todos los ámbitos no reservados expresamente a otras administraciones, y que no estén expresamente prohibidos por la ley. Se trataría pues de combinar los actuales artículos 25.1 y 28 y la disposición transitoria segunda de la LBRL…".

Como se desprende de lo expuesto, el Ayuntamiento de Madrid dispone de un ámbito competencial propio para llevar a cabo actuaciones en materia de inmigración. A modo de conclusión, el elenco competencial puede sistematizarse de la siguiente manera:

• La legislación estatal en materia de extranjería atribuye funciones específicas a los municipios (arts. 42.2 e) y 45.2 b) del Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 4/2000).

• La legislación estatal en materia de régimen local (arts. 25 y 26 LBRL) otorga igualmente a los municipios competencias en materia de servicios sociales (materia en la que se encuadran las acciones a favor de la integración de inmigrantes, como ha quedado dicho).

• La legislación autonómica en materia de régimen local y de servicios sociales atribuye a los municipios de la Comunidad de Madrid amplias facultades en materia de servicios sociales.

• La Ley de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid contiene (art. 31) una cláusula general atributiva de competencias en virtud de la cual el Ayuntamiento de Madrid puede llevar a cabo actuaciones en cualquier materia siempre que no esté expresamente atribuida a otra administración pública, y, aun en ese caso, puede desarrollar acciones complementarias.

3.- LA ATENCIÓN SOCIAL A LA POBLACIÓN INMIGRANTE EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

3.1.- COMPETENCIAS MUNICIPALES DE ATENCIÓN SOCIAL A LA POBLACIÓN INMIGRANTE.

En la actualidad las competencias en materia de población inmigrante son asumidas desde el **Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad**, concretamente desde la **Dirección General de Inclusión Social.**

Las competencias en **materia de inmigración y convivencia social** son:

a) Dirigir y coordinar las **actuaciones del Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, en materia de inmigración y convivencia**.

b) Diseñar, impulsar y coordinar con otras áreas de gobierno y con los distritos la puesta en marcha de **planes, programas y proyectos dirigidos a fomentar la convivencia e integración**.

c) Impulsar actuaciones de **promoción y protección de los derechos de la población de origen inmigrante, así como de sensibilización, prevención y educación frente al racismo y la xenofobia**.

3.2.- EL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y LA POBLACIÓN INMIGRANTE: II PLAN MADRID DE CONVIVENCIA SOCIAL E INTERCULTURAL, 2.009-2.012.

3.2.1.- PRINCIPIOS INFORMADORES.

Principio de atención universal.	Remite por una parte a la apertura y el rechazo a la exclusión y, por otra, a la dignidad de todos los seres humanos por el hecho de serlo, con independencia de cualquier otra condición. Este principio lleva aparejado el compromiso de atender adecuadamente a todas las personas que residen en Madrid, haciendo abstracción de su nacionalidad o situación administrativa. Es un compromiso ético y una obligación legal (L.O. 4/2.000).
Principio de integración activa.	Implica la incorporación plena y libre de los inmigrantes a la sociedad madrileña, su inclusión en igualdad de derechos, la asunción de deberes y responsabilidades y el desarrollo de oportunidades. Es un elemento clave para definir las políticas de intervención orientadas a garantizar el conocimiento del idioma, la información, la inserción laboral, la asistencia jurídica y el acceso a los servicios públicos generales.
Principio de convivencia intercultural.	Permite entender que el proceso de interacción social no es solo bidireccional, sino que implica el reconocimiento de la existencia de personas y grupos sociales diferenciados que actúan simultáneamente.

	La convivencia intercultural recrea "la interacción de dos o más identidades que descubriéndose y reconociéndose recíprocamente productoras de sentido, intentan convertirse en complementarias y no antagonistas e intentan una búsqueda para producir mañana un sentido común".

3.2.2.- EJES ESTRATÉGICOS.

Ejes estratégicos materiales.	**. Orientación para la inserción laboral.** Este Plan contempla medidas concretas dirigidas a los inmigrantes que se encuentran sin empleo con el fin de orientarles hacia otros sectores laborales y ofrecerles formación adecuada para su inserción laboral. **. Lucha contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia.** Hasta la fecha actual, la ciudad de Madrid se caracteriza por ser una ciudad abierta a otras culturas. No obstante, y aunque las acciones racistas o xenófobas ocurridas en ella han sido fenómenos aislados, es necesario actuar de manera contundente, por lo que este II Plan se compromete a diseñar indicadores y acciones orientadas a detectar y prevenir el racismo en la ciudad. **. Fomento de la integración social y la convivencia.** En esta segunda edición del Plan Madrid se pondrá especial énfasis en el trabajo de dinamización en los espacios públicos como una manera de reforzar la convivencia intercultural.
Ejes estratégicos técnicos.	. Flexibilidad y adecuación de los recursos y servicios a las necesidades detectadas. . Coordinación que favorezca la optimización de los recursos y servicios.

3.2.3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

1.- Garantizar el acceso de los inmigrantes a los servicios sociales en igualdad de condiciones que la población autóctona.

2.- Establecer un sistema de acogida para los nuevos inmigrantes y los que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, hasta que se hallen en condiciones de acceder a los servicios públicos generales.

3.- Adecuar la intervención social a las nuevas necesidades que origina la presencia de población extranjera en la ciudad de Madrid incorporando a la gestión local las competencias interculturales necesarias.

4.- Luchar contra las diversas manifestaciones de discriminación, racismo, xenofobia y otras formas de intolerancia en todos los campos de la vida social, tanto en el ámbito público como en el privado.

5.- Impulsar la participación ciudadana a través del fortalecimiento asociativo y la consolidación del Foro Madrid de Diálogo y Convivencia y de las Mesas de Diálogo y Convivencia Intercultural de cada distrito (que ya no existen).

6.- Fomentar políticas y experiencias de codesarrollo con los países de origen de la inmigración.

7.- Establecer mecanismos para el conocimiento de la realidad de la inmigración y de su gestión, así como para la formación de profesionales relacionados con el ámbito.

4.- PROGRAMAS, ACTUACIONES Y RECURSOS.

NOTA. Este apartado está elaborado tomando como referencia el esquema de recursos recogido en la Memoria del Área de Gobierno del año 2.022. Es posible que pueda sufrir algún cambio en la Memoria del año 2.023.

4.1.- ACOGIDA.

1.- GESTIÓN INTEGRAL DE UN CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL A FAMILIAS CON MENORES Y/O MUJERES SOLAS, MIGRANTES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD O EMERGENCIA SOCIAL.

CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL MEJÍA LEQUERICA.

Población a la que se dirige.

Mujeres solas y familias con hijos menores migrantes, en situación de alta vulnerabilidad social.

Objetivo.

Facilitar alojamiento temporal y transitorio, cobertura de necesidades básicas y acompañamiento profesional desde todos los ámbitos de la intervención social a las personas con el perfil descrito anteriormente, durante la estancia en el centro.

Definición de personas usuarias.

- Familias con hijos menores y mujeres solas, solicitantes de asilo.

- Solicitantes y beneficiarios de protección internacional que se encuentren a la espera de incorporarse al Sistema Español de Asilo. Migrantes en situación de alta vulnerabilidad.

Plazas ofertadas.

128 plazas + 6 plazas de ampliación en pensiones en caso de cobertura total de las plazas del dispositivo.

2.- GESTIÓN DE UN CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL PARA PERSONAS MIGRANTES SOLAS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL.

"VIVERO".

Población a la que se dirige.

Hombres migrantes solos, mayores de edad, concretamente:
- Solicitantes y beneficiarios de protección internacional.
- Solicitantes y beneficiarios de protección internacional que son trasladados a España en aplicación del Reglamento "Dublín III".

- Personas migrantes en situación de alta vulnerabilidad, que estén fuera del sistema de protección para personas refugiadas.

Objetivo.

Facilitar alojamiento temporal y transitorio, cobertura de necesidades básicas, así como acompañamiento profesional a las personas con el perfil descrito anteriormente.

Definición de personas usuarias.

Hombres migrantes solos, mayores de edad.

Plazas ofertadas.

120 plazas + 6 plazas de ampliación en pensiones en caso de cobertura total de las plazas del dispositivo.

3.- PROGRAMA GLOBAL DE ACOGIDA PARA POBLACIÓN INMIGRANTE.

CRUZ ROJA.

El Programa Global de Acogida para Población Inmigrante, tiene como objetivo **proporcionar acogida y atención a las necesidades básicas de la población inmigrante que se encuentra sin recursos económicos y en claro riesgo de exclusión social, facilitando servicios de alojamiento y acompañamiento social, para mejorar la integración y autonomía de estas personas.**

El Proyecto cuenta con total de 146 plazas. 120 plazas en Centro de Acogida Temporal, de las cuales 16 están destinadas a mujeres y 104 están destinadas a hombres; y 26 plazas en piso: de las cuales: 4 están destinadas a mujeres y 22 están destinadas a hombres.

Los objetivos del Programa son:

a) Proporcionar acogida residencial adecuada y cobertura de las necesidades básicas por un periodo determinado a personas solicitantes de asilo, personas acogidas en régimen de protección temporal en España y personas migrantes en situación de alta vulnerabilidad, que estén fuera del sistema de protección a personas refugiadas.

b) Apoyar a las personas solas y a las familias inmigrantes en situación de dificultad social, a través de actuaciones que faciliten su integración social.

Centro de Acogida Temporal para Inmigrantes.

"SAN BLAS".

Población a la que se dirige.

Hombres y mujeres solos de origen inmigrante, en situación de vulnerabilidad social y sin alojamiento.

Objetivo.

Cubrir las necesidades básicas de alojamiento, manutención e intervención social de las personas acogidas, favorecer su integración social y la participación comunitaria.

Definición de personas usuarias.

Hombres y mujeres migrantes solos, mayores de edad.

Plazas ofertadas.

120 plazas.

4.- PROGRAMA GLOBAL DE ACOGIDA PARA POBLACIÓN INMIGRANTE.

"COMPAÑÍA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL".

El programa global de acogida para la población inmigrante tiene como objetivo principal **evitar los procesos de exclusión social de las personas, hombres y mujeres, y familias inmigrantes en situación de vulnerabilidad socioeconómica y favorecer su integración social**.

Se estructura y realiza su atención mediante **5 proyectos**: Comedor Social, Centro de Día, Centro de Acogida, Pisos de Inserción y Pisos de Autonomía.

Proyecto Centro de Acogida.

Población a la que se dirige.

Hombres y mujeres inmigrantes, que carezcan totalmente de recursos económicos, con autonomía personal para las actividades de la vida diaria, sin problemas de adicciones y en caso de padecer enfermedad mental, que estén en tratamiento y estables.

Objetivo.

Frenar los procesos de exclusión social de personas inmigrantes solas, sin recursos económicos ni sociales, y favorecer su inclusión mediante la gestión de un Centro de Acogida.

Definición de personas usuarias.

Hombres y mujeres inmigrantes, mayores de 18 años y menores de 65.

Plazas ofertadas.

14 plazas.

Proyecto Pisos de Inserción.

Población a la que se dirige.

Hombres y mujeres inmigrantes mayores de edad, con o sin menores, en situación de riesgo social, sin problemas de adicciones ni salud mental sin tratamiento.

Objetivo.

Favorecer los procesos de inclusión de personas solas y familias de origen inmigrante y en situación de gran vulnerabilidad.

Definición de personas usuarias.

Hombres, mujeres y menores de origen inmigrante.

Plazas ofertadas.

35 plazas.

Proyecto Pisos de Autonomía.

Población a la que se dirige.

Personas solas y familias con menores a cargo, de origen inmigrante, que tienen el siguiente perfil:

- Carecen de una red social y familiar.
- Carecen de ingresos económicos para acceder a una vivienda normalizada.
- Precisan de un acompañamiento social, individualizado y profesional.
- Altamente comprometidas en su propio proceso de inserción.

Objetivo.

Favorecer la inclusión social de personas solas y familias de origen inmigrante en riesgo de exclusión.

Definición de personas usuarias.

Personas solas y familias con menores a cargo, de origen inmigrante.

Plazas ofertadas.

23 plazas.

5.- PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOCIO-COMUNITARIA CON FAMILIAS INMIGRANTES (ACCEM).

El objeto de este programa es contribuir a la **prevención y erradicación de los procesos de exclusión social de las familias o personas de origen extranjero**, residentes en la ciudad de Madrid, a través de un programa que posibilite, tanto la cobertura de necesidades básicas, como el **acceso a una intervención social integral que favorezca su incorporación efectiva en la sociedad de acogida.**

Programa de intervención socio-comunitaria con familias inmigrantes.

Centro de Acogida San Roque y 5 pisos de autonomía.

Población a la que se dirige.

Familias inmigrantes extranjeras vulnerables, en grave riesgo de exclusión social de cualquier procedencia, siendo el dispositivo de referencia para minorías étnicas del Este de Europa.

Objetivo.

Proporcionar las prestaciones básicas de alojamiento y manutención, así como intervención y acompañamiento social personalizado.

Definición de personas usuarias.

Personas de cualquier edad, prioritariamente unidades familiares con menores a cargo.

Plazas ofertadas.

150 plazas.

6.- PROGRAMA DE ACOGIDA TEMPORAL Y ATENCIÓN A PERSONAS DE ORIGEN SUBSAHARIANO Y OTROS PAÍSES DE ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO. Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Población a la que se dirige.

Hombres y mujeres, mayores de 18 años, procedentes de África Subsahariana y otros países de África y Oriente Medio, sin cargas familiares, en situación de vulnerabilidad.

Objetivo.

Favorecer la inclusión en la sociedad de acogida de las personas participantes, así como mejorar su nivel de autonomía y su bienestar psicosocial.

Definición de personas usuarias.

Hombres y mujeres, mayores de 18 años, procedentes de África Subsahariana y otros países de África y Oriente Medio.

Plazas ofertadas.

37 plazas.

7.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL PARA JÓVENES INMIGRANTES. La Merced Migraciones.

Población a la que se dirige.

Jóvenes migrantes mayores de 18 años.

Objetivo.

Inclusión social de los jóvenes migrantes sin acompañamiento familiar mediante la disposición de 30 plazas de acogimiento residencial.

Definición de personas usuarias.

Jóvenes migrantes mayores de 18 años, residentes.

Plazas ofertadas.

30 plazas.

4.2.- INTEGRACIÓN SOCIAL.

1.- OFICINAS DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE.

Las Oficinas Municipales promueven y desarrollan el proceso de integración y autonomía personales del colectivo de inmigrantes residentes en Madrid, favoreciendo el proceso de inclusión social en la ciudad.

Población a la que se dirige.

Personas migrantes en cualquier situación administrativa y de reciente o larga estancia en Madrid.

Asimismo, se presta información y asesoramiento relacionados a profesionales, entidades públicas y privadas, y empresas que lo soliciten.

Objetivo.

Ofrecer información, asesoramiento y acompañamiento para facilitar la integración social de la población migrante residente en Madrid.

Definición de personas usuarias.

Personas, familias, hogares, menores.

2.- SERVICIO MUNICIPAL DE ORIENTACIÓN JURÍDICA EN MATERIA DE EXTRANJERÍA Y PARA SUPUESTOS DE RACISMO, XENOFOBIA, HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA (SOJEM).

Con el fin, de dar respuesta a las necesidades que la población de origen migrante presenta y facilitar su integración en nuestra ciudad, el Ayuntamiento de Madrid presta el Servicio de orientación jurídica en materia de extranjería y en supuestos de racismo, xenofobia, homofobia y transfobia en el municipio de Madrid, proporcionando información gratuita y especializada en dichas materias. El servicio se realiza a través de profesionales especializados mediante contrato con la entidad Labe Abogados.

El servicio se presta en los Centros de Servicios Sociales de cada uno de los 21 Distritos Municipales, así como en las Oficinas Municipales y otras instituciones municipales, con cita previa.

Población a la que se dirige.

Personas inmigrantes residentes en la ciudad de Madrid y profesionales de los servicios sociales municipal interesados en la materia.

Objetivo.

Proporcionar información especializada en materia de extranjería, así como en supuestos discriminatorios de racismo y homofobia, así como tramitación de justicia gratuita cuando se requiera.

Definición de personas usuarias.

Personas inmigrantes y profesionales.

3.- SERVICIO PARA LA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MADRID (NEXUS).

Población a la que se dirige.

Personas con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años que sufren y/o ejercen conductas violentas y predelictivas en barrios de la ciudad de Madrid

Objetivo.

Favorecer la convivencia en los barrios de nuestro municipio, prevenir la violencia sufrida y ejercida por la población joven, así como posibilitar un adecuado tránsito a la vida adulta

Definición de personas usuarias.

Jóvenes que sufren y/o ejercen conductas violentas.

4.3.- PARTICIPACIÓN SOCIAL.

1.- ESPACIO WEB, REDES SOCIALES Y PORTAL DE DATOS ABIERTOS EN MATERIA DE INMIGRACIÓN, OFICINAS Y SOJEM.

La web municipal www.madrid.es cuenta con un espacio específico de información sobre las políticas y servicios municipales en materia de inmigración e interculturalidad. En este espacio web, se ofrece a la ciudadanía información sobre los servicios municipales en materia de inmigración y se facilita el acceso a las publicaciones editadas por organismos públicos o entidades de carácter nacional e internacional, relacionadas con la materia.

Del mismo modo, se ofrecen también enlaces informativos sobre los principales trámites y gestiones de interés para las personas extranjeras (sede electrónica del Ayuntamiento), sobre la normativa municipal de la que en cada caso sea procedente informar y acceso a publicaciones municipales relacionadas con la inmigración como las elaboradas por la Dirección General de Estadística.

2.- FORO MADRID DE DIÁLOGO Y CONVIVENCIA.

El Foro Madrid de Diálogo y Convivencia es el Consejo Sectorial de Inmigración de la Ciudad de Madrid integrado por representantes de las entidades sociales y ciudadanas, con la finalidad de impulsar la convivencia intercultural en la ciudad. Durante el 2022, se iniciaron los trámites oportunos para renovar los cargos, habiéndose constituido en plenario el día 11 de octubre de 2022.

El Foro Madrid de Diálogo y Convivencia constituye el espacio idóneo para el intercambio de ponencias, e informes sobre el fenómeno migratorio y la forma en que éste influye en la vida ciudadana, al tiempo que permite que las demandas, opiniones e iniciativas de colectivos inmigrantes, que no tienen reconocida por ley otra forma de participación política, puedan elevarse a los órganos decisorios y responsables de la ciudad de Madrid.

Se compone de **representantes de las Administraciones** (local, regional y estatal), **asociaciones de inmigrantes, organizaciones de apoyo a la inmigración, organizaciones sociales** (partidos políticos, sindicatos, AMPAS, Federación de Asociaciones de Vecinos y Foros Nacionales y Regionales dedicados a la inmigración), así como de representantes de las asociaciones de inmigrantes provenientes de los Consejos Territoriales de Distrito.

4.4.- FORMACIÓN.

1.- FORMACIÓN: "ATENCIÓN A LA POBLACIÓN MIGRANTE".

Dentro del Plan Municipal de Formación se han llevado a cabo dos ediciones del curso: "Atención a la Población Migrante".

La impartición del curso se ha hecho vía Teams y ha tenido una duración de 25 horas por cada edición.

2.- PARTICIPACIÓN EN FOROS NACIONALES, EUROPEOS E INTERNACIONALES.

ECCAR (European Colation of Cities against Racism).

La ciudad de Madrid se adhirió formalmente el día 13 de mayo de 2005 al "Plan de Acción de Diez Puntos" promovido por la UNESCO y adoptado formalmente en Nüremberg el 10 de diciembre de 2004. Las ciudades que suscribieron el Plan se integraron en la denominada Coalición Europea de Ciudades contra el Racismo (ECCAR). Los días 15 y 16 de junio de 2006 se celebró en Madrid el Encuentro Anual de la ECCAR, constituyéndose en esta misma reunión la Coalición Española de Ciudades contra el Racismo y la Discriminación. Madrid se adhirió formalmente a la ECCAR en septiembre de 2008.

En estos momentos las actuaciones dentro de la ECCAR quedan única y exclusivamente limitadas al pago de la cuota anual y la participación esporádica en algún espacio de encuentro de las ciudades españolas adheridas que se han retomado en el mes de junio de 2022.

ANTENAS MUNICIPALES. Proyecto LEARN.

La lucha contra la discriminación, el racismo, la xenofobia, los delitos de odio y otras formas de intolerancia asociada se diagnostica, previene y combate especialmente desde el nivel más cercano a la ciudadanía: el nivel local que es donde se produce la convivencia diaria. El conocimiento e intercambio de experiencias en este ámbito es de gran relevancia, ya que permite identificar los aciertos, errores y retos que han afrontado otros a la hora de gestionar la diversidad y mejorar la convivencia.

Objetivo general del proyecto LEARN es mejorar las capacidades de las entidades locales para favorecer la inclusión social de todos los ciudadanos garantizando la igualdad de trato y la no discriminación.

En este sentido, nuestro Departamento forma parte del Proyecto LEARN en el seno del cual se han desarrollado las denominadas ANTENAS MUNICIPALES contra el racismo.

Bibliografía

. Página web del Ayuntamiento de Madrid.

. II Plan Madrid de Convivencia Social e Intercultural, 2.009-2.012.
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Inmigracion/EspInformativos/MadridConvive/Present/Ficheros/II%20Plan%20Madrid%2009%20WEB.pdf